ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN CON EL CLIENTE Y PARTICIPACIÓN INMOBILIARIA

Fecha de entrada en vigor: _____ | **ID del acuerdo:** BW-AGR-_____

Este borrador es únicamente un acuerdo marco. No constituye memorando de oferta, contrato de suscripción, escritura, título de propiedad, contrato de intermediación, opinión fiscal ni garantía de ingresos. Ninguna participación será vinculante hasta que las Partes firmen un Anexo específico del inmueble y se completen todos los controles.

1. Partes

Compañía	**[INSERTAR NOMBRE LEGAL COMPLETO Y TIPO DE ENTIDAD]**, que opera bajo la marca Brickwise / Fractional Real Estate («Compañía»).
Datos registrales	N.º de registro: _____; Jurisdicción: _____; Domicilio social: _____.
Dirección comercial	370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, Estados Unidos.
Cliente	Nombre legal completo: _____; Fecha de nacimiento/constitución: _____; Dirección: _____; Correo: _____ («Cliente»).

La Compañía y el Cliente son individualmente una «Parte» y conjuntamente las «Partes». El Cliente confirma que toda la información facilitada durante el alta es completa, actual y correcta.

2. Objeto y alcance

2.1 Este Acuerdo regula el proceso mediante el cual el Cliente puede revisar oportunidades inmobiliarias en el portal Brickwise, presentar manifestaciones de interés no vinculantes, solicitar unidades o «participaciones», completar verificaciones, financiar una operación aprobada y recibir informes y, cuando proceda, distribuciones.

2.2 El portal es una herramienta informativa y operativa. Mostrar un inmueble, cálculo, rendimiento, número de participaciones, método de pago o estado no constituye aceptación, transmisión del título, fideicomiso, custodia, depósito ni obligación de distribuir ingresos.

2.3 Cada operación aprobada requiere un **Anexo de Participación Inmobiliaria** que identifique inmueble, estructura jurídica, emisor o propietario, derechos, precio, comisiones, riesgos, restricciones, política de distribución, duración y base de registro o exención aplicable. El Anexo prevalece para esa operación.

3. Definiciones

Efectivo Disponible: dinero realmente recibido tras reservas, costes, impuestos, deuda, comisiones y pasivos. **Ingresos Brutos del Inmueble**: alquileres y otros ingresos efectivamente cobrados. **Ingreso Neto Distribuible**: Efectivo Disponible aprobado para distribución. **Proyección**: estimación futura, no promesa. **Participación**: derecho contractual o societario descrito en el Anexo, no necesariamente copropiedad directa inscrita en el título.

4. Flujo de cooperación

Paso 1 — Cuenta e identidad

El Cliente crea una cuenta personal, verifica el correo, utiliza una contraseña segura y completa el perfil. No compartirá credenciales ni permitirá que terceros operen mediante su cuenta.

Paso 2 — KYC, elegibilidad y origen de fondos

La Compañía puede solicitar identificación, domicilio, residencia fiscal, titularidad efectiva, controles de sanciones/PEP, acreditación o idoneidad cuando proceda, titularidad bancaria o del wallet y origen de fondos. Podrá suspender, rechazar o comunicar actividades cuando la ley lo exija.

Paso 3 — Revisión del inmueble

El Cliente revisa ubicación, estado, valoración, adquisición, ocupación, hipótesis de renta, presupuesto, financiación, seguros, impuestos, reservas, comisiones, riesgos, periodo y salida. Debe formular preguntas y obtener asesoramiento independiente.

Paso 4 — Modelización de participaciones y beneficios

El portal puede mostrar cifras diarias, semanales, mensuales y anuales. Son representaciones matemáticas de la misma proyección anual y no significan devengo o pago diario o semanal.

Paso 5 — Solicitud de compra

El Cliente presenta una solicitud no vinculante con inmueble, participaciones, importe, método de pago y preferencia de distribución. La Compañía revisa disponibilidad, cumplimiento, estructura y límites. «New», «pending» o «agent review» no es aceptación.

Paso 6 — Información y aceptación

Si la solicitud puede avanzar, la Compañía entrega el Anexo y las divulgaciones pertinentes. El Cliente solo acepta firmando el Anexo y los documentos de suscripción, entidad, escrow, fiscales o de riesgo requeridos.

Paso 7 — Financiación

Tras la aceptación se facilitan instrucciones bancarias o crypto verificadas. El Cliente confirma beneficiario, token, red, referencia e importe. Fondos anticipados, enviados por red errónea o por terceros pueden rechazarse o retrasarse.

Paso 8 — Asignación

La asignación solo se produce tras fondos disponibles, documentación completa, aprobación de cumplimiento y confirmación escrita. La participación se registra después en el registro correspondiente.

Paso 9 — Administración continuada

La Compañía o el gestor identificado administra informes, gastos, reservas y distribuciones. Los eventos relevantes incluyen vacancia, reparaciones, seguros, refinanciación, litigios, venta o cambios regulatorios.

Paso 10 — Salida o transmisión

La participación puede ser ilíquida. Transmisión, reembolso, recompra o venta existen solo si lo permiten el Anexo, la ley, las autorizaciones y un comprador. No se garantiza mercado secundario ni fecha de salida.

5. Participación y modelo financiero

5.1 La naturaleza jurídica y económica de una Participación se establece en el Anexo. Puede representar un interés en una sociedad vehículo, un derecho contractual u otro instrumento permitido. Sin escritura o disposición expresa, el Cliente no es copropietario directo en el título ni puede ocupar, arrendar, administrar, hipotecar o gravar el inmueble.

5.2 Las participaciones son limitadas y pueden reservarse, bloquearse, cancelarse, cambiar de precio o retirarse antes de la asignación. La Compañía puede rechazar o reducir solicitudes y devolverá fondos no asignados, deduciendo únicamente cargos legales previamente divulgados.

6. Ingresos, costes e Ingreso Neto Distribuible

Los flujos pueden incluir alquiler cobrado, servicios permitidos, seguro y producto de venta o refinanciación. Antes de distribuir podrán deducirse:

- gestión, arrendamiento, limpieza, suministros, mantenimiento, reparaciones, obras, mobiliario y seguridad;
- seguros, impuesto inmobiliario, comunidad, licencias, profesionales, banca y procesamiento de pagos;
- capital e intereses hipotecarios, reservas del prestamista, financiación y conversión de moneda;
- comisiones administrativas o de plataforma divulgadas en el Anexo;
- vacancia, impagos, reembolsos, contracargos, litigios, cumplimiento y reservas prudentes;
- retenciones fiscales y otras deducciones obligatorias.

Ingreso Neto Distribuible = Cobros Reales − Costes − Servicio de Deuda − Impuestos/Retenciones − Comisiones − Reservas

Distribución al Cliente = Ingreso Neto Distribuible × Porcentaje de Participación Aplicable

Cuando existan clases, fechas, preferencias o derechos distintos se aplicará el cálculo del Anexo, no una simple proporción.

7. Ilustraciones diarias, semanales, mensuales y anuales

Importe Mensual Ilustrado = Importe Anual ÷ 12
Importe Semanal Ilustrado = Importe Anual ÷ 52
Importe Diario Ilustrado = Importe Anual ÷ 365

Estas conversiones son meramente informativas. No son saldos, intereses, salarios, alquileres adeudados directamente, garantías de rentabilidad ni promesas de frecuencia. Los resultados pueden ser inferiores, tardíos, cero o negativos. Salvo indicación distinta, las distribuciones se evalúan como máximo mensualmente, pueden pagarse trimestralmente o mantenerse como reserva.

La apreciación y el producto de venta son inciertos, distintos del flujo de alquiler y solo se realizan si existe una operación a precio neto suficiente.

8. Pagos, activos digitales y límites de custodia

8.1 El Cliente puede financiar una operación aprobada mediante transferencia verificada o activo digital y red autorizados. La Compañía nunca solicita claves privadas, frases semilla, contraseñas bancarias ni acceso remoto.

8.2 El Cliente asume riesgos de red, dirección, exchange, gas y firmeza blockchain. Un activo o red no admitidos pueden causar pérdida permanente. El hash acredita transmisión en la red, no asignación contractual.

8.3 Los activos podrán convertirse o valorarse según el Anexo. Volatilidad, pérdida de paridad, congestión, sanciones, custodia o restricciones pueden retrasar la aceptación. Los reembolsos podrán realizarse en moneda fiat y reducirse por costes de red o conversión divulgados.

8.4 La Compañía mantendrá registros separados en la medida exigida. El Anexo identificará escrow, custodio, sociedad propietaria, banco, procedimiento wallet o procesador pertinente.

9. Informes y registros

El portal puede mostrar solicitudes, participaciones, valores modelizados, instrucciones y estados. La Compañía realizará esfuerzos razonables para facilitar actualizaciones e información fiscal disponible. En caso de discrepancia prevalecen confirmaciones firmadas y registros oficiales. El Cliente revisará los estados con prontitud. Los errores materiales podrán corregirse explicando su efecto.

10. Impuestos y asesoramiento independiente

El Cliente debe obtener asesoramiento jurídico, fiscal, contable, migratorio, financiero y de valores. Las operaciones transfronterizas pueden crear declaraciones, retenciones, activos extranjeros, sucesiones, transmisiones, renta, ganancias u otros impuestos. La Compañía no determina el tratamiento personal y aplicará las retenciones obligatorias.

11. Reconocimientos del Cliente

- los inmuebles y participaciones fraccionadas son especulativos, ilíquidos y pueden causar pérdida total;
- resultados históricos, valoraciones, alquileres y rentabilidad objetivo no predicen el futuro;
- vacancia, impago, daños, desastres, seguro, financiación, tipos, regulación, impuestos, divisas, fraude y ciberincidentes pueden reducir valor e ingresos;
- el Cliente puede soportar los riesgos y no depende de promesas orales o garantías no divulgadas;
- ninguna autoridad aprueba el mérito por existir registro o exención;
- el Cliente invierte solo después de revisar todos los documentos específicos.

12. Obligaciones y limitaciones de la Compañía

La Compañía administra de buena fe el proceso declarado, protege razonablemente los datos, conserva registros, divulga comisiones materiales conocidas y no presenta proyecciones como garantías. No garantiza inquilinos, ocupación, valoración, financiación, liquidez, cambio, disponibilidad del portal, distribuciones ni devolución del capital.

En la medida permitida, ninguna Parte responde por pérdidas indirectas, incidentales, especiales, ejemplares o consecuenciales. Permanecen las responsabilidades inderogables, fraude, conducta dolosa y derechos obligatorios de valores o consumo.

13. Duración, suspensión y terminación

El Acuerdo rige desde la Fecha de Entrada en Vigor hasta terminación por escrito. La Compañía puede suspender inmediatamente por sospecha de fraude, sanciones, datos inexactos, seguridad, uso indebido, incumplimiento material u obligación legal. La terminación impide nuevas solicitudes pero no extingue participaciones existentes, que continúan conforme al Anexo hasta transmisión, reembolso, venta o liquidación. Pagos, confidencialidad, registros, impuestos, riesgos, límites, controversias y ley aplicable sobreviven.

14. Privacidad, confidencialidad y comunicaciones

La Compañía puede tratar datos de identidad, contacto, cumplimiento, transacción, pago, wallet, impuestos y documentos para administrar, prevenir fraude y cumplir la ley. Puede compartirlos con asesores, bancos, procesadores, custodios, gestores, proveedores de identidad, autoridades y reguladores cuando resulte necesario. Los avisos oficiales pueden enviarse al portal o a la última dirección verificada. El consentimiento de marketing es independiente.

15. Manifestaciones

Cada Parte manifiesta capacidad y autoridad. El Cliente manifiesta que los fondos son lícitos, que la operación no tiene por objeto blanqueo o evasión, que los documentos son auténticos y que la firma no infringe otras obligaciones.

16. Ley aplicable y controversias

Rige la ley de Florida, sujeta al derecho federal obligatorio y a las protecciones irrenunciables del domicilio del Cliente. Las Partes intentarán una solución de buena fe o mediación durante 30 días. **El foro o arbitraje deberá completarlo un abogado de Florida:** [INSERTAR CLÁUSULA VÁLIDA]. No se renuncia a derechos obligatorios.

17. Disposiciones generales

El Acuerdo, la Política de Privacidad y los Anexos firmados constituyen el acuerdo pertinente. Las modificaciones serán escritas. Una disposición inválida se separará mínimamente; la falta de ejecución no supone renuncia. La cesión por el Cliente requiere aprobación. Se admiten ejemplares y firmas electrónicas. El español rige esta versión salvo idioma prioritario indicado en documentos firmados.

18. Formalización y consentimiento electrónico

Al firmar, cada Parte confirma que ha leído, comprendido y aceptado voluntariamente el Acuerdo. Las Partes consienten operaciones, firmas y copias almacenadas electrónicamente en la medida permitida por la ley.

POR LA COMPAÑÍA
[NOMBRE LEGAL COMPLETO]

Representante autorizado — Nombre

Cargo / Autoridad

Firma

Fecha, hora y zona horaria

CLIENTE

Nombre legal completo

Domicilio

Correo electrónico

Firma

Fecha, hora y zona horaria

19. Registro de verificación

ID del acuerdo	BW-AGR-_____
Versión	1.0 — Borrador sujeto a aprobación legal
Marca temporal	_____ (UTC)
Hash SHA-256	_____
URL / QR	https://www.brickwise-immo.de/verify/_____

20. Reconocimiento notarial opcional

Esta sección solo puede completarla un notario debidamente autorizado. El sello corporativo Brickwise no es un sello notarial.

Estado: _____ Condado: _____

El presente instrumento fue reconocido ante mí el _____ por _____, conocido personalmente o identificado mediante _____.

Firma y nombre del notario

Número y vencimiento de comisión

ÁREA DEL SELLO NOTARIAL

ANTES DEL USO: insertar entidad y registro; confirmar registro o exención de oferta, estructura y custodia; aprobar comisiones, divulgaciones y controversias; preparar el Anexo; revisar privacidad, AML/KYC, impuestos, consumo, sanciones y requisitos transfronterizos.